

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1611/2533

นางอรุณี วงศ์ไพศาล

โจทก์

นายวรวิทย์ ศิริวัฒนาโกศล

จำเลย

นายวรวิทย์ ศิริวัฒนาโกศล จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะโปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 96)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของจำเลยทั้งหมดที่รุกล้ำแนวเขตที่ดินที่แบ่งตามแผนที่พิพาท หากจำเลยไม่ทำการรื้อถอนก็ให้โจทก์ทำการรื้อถอนได้เอง โดยให้จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอของโจทก์ขอให้โจทก์เป็นผู้รื้อถอนได้เองนั้นเสีย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 94,93)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 79 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับระหว่างฎีกา

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับระหว่างฎีกา

(นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-โสภณ จันทะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ